

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1521/2530	พนักงานอัยการจังหวัดตรัง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายประเทือง เลิศสุภตระการ	โจทก์
	นายหนับ ชัยศิริ	จำเลย
	นายแดง นิลพันธ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้ ประกัน ผู้ร้อง	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า คดีนี้ ผู้ร้องได้ประกันตัวจำเลยตลอดมาทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ บัดนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแล้ว ผู้ร้องมีความประสงค์ขอประกันตัวจำเลยในระหว่างฎีกา โดยขอถือเอาหลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกันต่อไป

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายประเทืองเลิศสุภตระการผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี,83 ให้จำคุก 15 ปี ผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ ฯลฯให้จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 15 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดฐานพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ เสียด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 66)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(ดำริ สุภพิโรจน์-ดุษิต วราโห-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>